主題精選：照價收買 📝 未讀
共收錄 9 篇文章。
1. 照價收買與土地徵收之差異
發布日期: 2026-09-08
內文
照價收買雖與土地徵收同屬政府以公權力強制取得人民土地之制度，但二者之發動原因、制度
目的、程序、地價計算基準及法律效果，均不相同。土地徵收係基於公共利益或公益事業需
要，由需用土地人依法申請，經中央主管機關核准後，由主管機關執行，並以市價補償為原
則；照價收買則係針對人民違反土地政策之法定情形所採之強制取得措施，其收買地價並非按
市價補償，而係依法律規定，分別以申報地價、申報土地移轉現值或收買當期公告土地現值計
算。土地徵收具有公益實現之積極性與建設性；照價收買則較偏重防杜投機、矯正違規及促進
土地合理利用，故屬制止性、矯正性較強之制度。
又在法律效果上，土地徵收一般認為屬原始取得；至於照價收買究屬原始取得或繼受取得，學
說上仍有不同見解，認較偏向繼受取得。另土地徵收取得之土地，原則上應供徵收計畫所定公
益事業使用；照價收買取得之土地，則依土地性質不同，分別得予標售、讓售，農業用地並得
出租與農民，必要時亦得優先讓售與需用土地人。至於稅負方面，被徵收土地依法免徵土地增
值稅；照價收買則無此免稅規定，原則上仍屬土地增值稅課徵範圍。
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
補充：照價收買屬繼受取得之理由
1. 目的：土地徵收為需用土地人創設新權利，使其取得供特定公益事業使用土地，而照價收
買側重對土地所有權人權利之剝奪，後者涉及私益而非純屬公益，而宜解為繼受取得1。
2. 保障：依平均地權條例第34條規定，照價收買之土地，地上建築改良物不屬土地所有權人
所有者，不需一併收買。又平均地權條例施行細則第48條規定，照價收買之土地建有房屋
時，得讓售與地上權人、土地承租人或房屋所有權人，故可解釋為權利繼續存續，而屬繼
受取得。
1陳明燦，2015，土地法學，一版，第724頁。

2. 類空地稅及類照價收買
發布日期: 2026-07-09
內文
平均地權條例對於「空地」，得採空地稅或照價收買加以制裁。其相關規定如下：
• (一) 空地：指已完成道路、排水及電力設施，於有自來水地區並已完成自來水系統，而仍未
依法建築使用；或雖建築使用，而其建築改良物價値不及所占基地申報地價百分之十，且經直
轄市或縣（市）政府認定應予增建、改建或重建之私有及公有非公用建築用地（平§3⑦）。
• (二) 空地稅及照價收買：直轄市或縣（市）政府對於私有空地，得視建設發展情形，分別劃
定區域，限期建築、增建、改建或重建；逾期未建築、增建、改建或重建者，按該宗土地應納
地價稅基本稅額加徵二倍至五倍之空地稅或照價收買。經依前項規定限期建築、增建、改建或
重建之土地，其新建之改良物價值不及所占基地申報地價百分之五十者，直轄市或縣（市）政
府不予核發建築執照（平§26）。
新市鎮開發條例為督促區內土地限期使用，亦有類似規定。然，因不符合平均地權條例之空地
定義，故不稱為「空地稅及照價收買」，而稱為「加徵地價稅及強制收買」。亦即：
主管機關為促進新市鎮之發展，得依新市鎮特定區計畫之實施進度，限期建築使用。逾期未建
築使用者，按該宗土地應納地價稅基本稅額之五倍至十倍加徵地價稅；經加徵地價稅滿三年，
仍未建築使用者，按該宗土地應納地價稅基本稅額之十倍至二十倍加徵地價稅或由主管機關照
當期公告土地現值強制收買。前項限期建築之土地，其限期建築之期限，不因移轉他人而受影
響，對於不可歸責於土地所有權人之事由而遲誤之期間，應予扣除（新§18ⅠⅡ）。
【註】 平：平均地權條例。新：新市鎮開發條例。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 平均地權條例第76條之照價收買
發布日期: 2026-03-26
內文
依平均地權條例第28條規定，照價收買之時機有六種情形（即平均地權條例第16條、第26條、
第26條之1、第47條之1、第72條及第76條）。其中，第76條規定：「出租耕地經依法編為建築用
地者，出租人為收回自行建築或出售作為建築使用時，得終止租約。依前項規定終止租約，實
際收回耕地屆滿一年後，不依照使用計畫建築使用者，直轄市或縣（市）政府得照價收買
之。」茲分析如下：
• (一) 立法意旨：一般而言，公告土地現值逐年上漲。倘出租耕地經依法編為建築用地，出租
人即刻收回耕地，承租人之地價補償（以公告土地現值減除預計土地增值稅後餘額之三分之一
為準）偏低。因此，出租人須俟建築使用前一年內，始得收回耕地，以限制出租人提前收回耕
地，而影響承租人之補償金額。
• (二) 實務應用：平均地權條例第76條提前收回耕地有照價收買制裁之規定，而耕地三七五減
租條例第17條第1項第5款提前收回耕地卻無照價收買制裁之規定，二則法條在適用上失其均
衡。因此，現行實務依平均地權條例第76條規定提前收回耕地，不予以照價收買之制裁。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

4. 私有土地面積最高額之限制
發布日期: 2024-11-26
內文
為避免私人壟斷土地，並同時促進土地利用，直轄市或縣(市)政府對於尚未建築之私有建築用
地應予限制所有面積最高額。
• (一) 原則
1. 土地法規定(土§28)： (1)直轄市或縣（市）政府對於私有土地，得斟酌地方情形，按土地
種類及性質，分別限制個人或團體所有土地面積之最高額。 (2)限制私有土地面積之最高
額，應經中央地政機關之核定。
2. 平均地權條例規定(平§71I)：直轄市或縣（市）政府對於尚未建築之私有建築用地，應限
制土地所有權人所有面積之最高額。
• (二) 標準
1. 土地法規定(土施§7)： (1)宅地以十畝(10市畝=66.67公畝=2016.67坪)為限； (2)農地以其純
收益足供一家十口之生活為限； (3)興辦事業用地視其事業規模之大小定其限制。
2. 平均地權條例規定(平§71II)： (1)以十公畝 (302.5坪)為限。 (2)但工業用地、學校用地及經政
府核准之大規模建築用地，應視其實際需要分別訂定之。計算尚未建築土地面積最高額
時，對於因法令限制不能建築之土地，應予扣除。(平§71III)
• (三) 處理
1. 土地法規定(土§29)： (1)私有土地受土地面積最高額限制時，由該管直轄市或縣（市）政
府規定辦法，限令於一定期間內，將額外土地分劃出賣。 (2)不依前項規定分劃出賣者，
該管直轄市或縣（市）政府得依本法徵收之。 (3)前項徵收之補償地價，得斟酌情形搭給
土地債券。 *依土地法第二十九條以土地債券照價收買私有土地，其土地債券之清付期
限，最長不得逾五年。(土施§8)
2. 平均地權條例規定(平§72)： (1)超額土地，直轄市或縣（市）政府應通知土地所有權人於
二年內出售或建築使用。 (2)逾期未出售或未建築使用者，得予照價收買，整理後出售與
需用土地人建築使用。 (3)但在建設發展較緩之地段，不在此限。 *所稱建設發展較緩之地
段，指公共設施尚未完竣地區或依法不得核發建造執照之地區。其範圍由直轄市或縣(市)
主管機關劃定，作為限制最高額土地之依據。(平施§96)

5. 空地限建之問題
發布日期: 2024-10-17
內文
• (一) 當地價高漲時，政府應立即採取打擊投機措施。然，空地限建制裁措施（即空地稅及照
價收買）之實施，遷延時日，緩不濟急。
• (二) 地價高漲時，地價倍數上漲。然，空地稅僅按地價稅基本稅額之二倍至五倍課徵。投機
者之獲利遠大於制裁金額。換言之，空地稅過輕，不足以嚇阻土地投機。
• (三) 照價收買可以有效打擊土地投機。因為以低於市場地價之「公告土地現值」收買，造成
土地所有權人之財產損失。然，照價收買未設置基金，如採照價收買措施，政府須先編列預
算，始有財源。政府編列預算常受到地方民意代表阻撓，甚至刪除而無法實施。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

6. 平均地權之實施現況
發布日期: 2023-08-31
內文
我國土地政策依循孫中山先生平均地權思想。然，現行實施現況與其思想有何差異？ 茲以平
均地權之四大辦法說明：
• (一) 規定地價：
1. 平均地權思想：由土地所有權人自行申報地價。倘報得太高，以照價徵稅予以制衡；倘報
得太低，以照價收買予以制衡。現行實施現況：採兩價（即公告地價與公告土地現值）
並存制。公告地價之用途在課徵地價稅；由政府查估公告地價，再由土地所有權人於百分
之二十範圍內申報地價。公告土地現值之用途在課徵土地增值稅；由政府查估公告土地現
值，再由土地所有權人在不低於公告土地現值下申報移轉現值。
2. 平均地權思想：規定地價永以定（即地價永以為定）。規定地價部分，屬於私有財產，予
以照價徵稅；規定地價以後之漲價部分，屬於公有財產，予以漲價歸公。現行實施現
況：規定地價後每二年重新規定地價一次（即地價不永以為定）。地方公共建設，造成地
價上漲，透過重新規定地價，提高土地所有權人之地價稅負擔，以達成稅的資本化符合公
共設施效益資本化。
• (二) 照價徵稅：
1. 平均地權思想：照價徵稅採重稅，以促進土地利用。現行實施現況：照價徵稅以地價稅
行之。地價稅採累進稅，以平均社會財富及抑制壟斷兼併。惟因公告地價偏低，導致申報
地價（即稅基）偏低，呈現輕稅現象。
2. 平均地權思想：土地改良物採輕稅，甚至免稅，以促進資本累積。現行實施現況：房屋
稅除自住房屋予以優惠外，採重稅，以打擊囤房、炒房。
• (三) 照價收買：
1. 平均地權思想：照價收買為土地所有權人低報地價之制衡手段。另，照價收買為政府開發
建設取得土地之方法。現行實施現況：採土地徵收與照價收買並行。土地徵收為公共建
設取得土地之手段，照價收買為制裁土地所有權人未善盡利用土地之手段。簡言之，土地
徵收為積極性措施，照價收買為制裁性措施。
2. 平均地權思想：照價收買依土地所有權人申報地價收買。現行實施現況：照價收買依申
報地價、申報土地移轉現值或公告土地現值收買，視情形而定。另，土地徵收按市價徵
收。

• (四) 漲價歸公：
1. 平均地權思想：漲價完全歸公，採實價計徵，稅率百分之百。現行實施現況：漲價歸公
以土地增值稅行之。漲價部分歸公，採申報移轉現值計徵，稅率20%、30%及40%之累進
稅。
2. 平均地權思想：漲價歸公單一措施，僅對土地課徵資本利得稅，未對房屋課徵資本利得
稅。現行實施現況：採土地增值稅與房地合一所得稅並行。土地增值稅於移轉登記前課
徵，房地合一所得稅於移轉登記後課徵。現制，對土地課徵資本利得稅，亦對房屋課徵資
本利得稅。
綜上，孫中山先生平均地權思想，推展上仍有一些
窒礙難行之處。因此須予以修正，並視情況隨時變
通。總之，土地政策須與時俱進，切勿執著於一人
思想。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

7. 照價收買究竟屬於原始取得還是繼受取得？
發布日期: 2021-02-09
內文
原始取得，又稱固有取得、最初取得，指非基於他人既有權利之讓與，而是創設取得所有權
（權利的絕對發生），且不繼受前手權利瑕疵，亦即土地上所有負擔因原始取得而歸於消滅。
如土地因河道變遷自然增加、土地徵收等。
繼受取得，又稱傳來取得、轉手取得，指依據他人既有權利之讓與而取得所有權（權利的相對
發生），而繼受前手權利瑕疵，亦即承受他人土地之原有負擔。如買賣、繼承、市地重劃分配
取得等。
惟照價收買究竟屬於原始取得還是繼受取得呢？此部分學說上有些爭議：
• (一) 照價收買屬於原始取得類似土地徵收，依法規定由政府強制取得所有權，應屬原始取
得。
• (二) 照價收買屬於繼受取得
1. 目的：土地徵收為需用土地人創設新權利，使其取得供特定公益事業使用土地，而照價收
買側重對土地所有權人權利之剝奪，故兩者不同。
2. 保障：依平均地權條例第34條規定，照價收買之
土地，地上建築改良物不屬土地所有權人所有者，
不需一併收買。又平均地權條例施行細則第48條規
定，照價收買之土地建有房屋時，得讓售與地上權
人、土地承租人或房屋所有權人，故可解釋為權利
繼續存續，而屬繼受取得。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

8. 照價收買屬繼受取得或原始取得？
發布日期: 2019-09-26
內文
各位同學好
今日專欄談談照價收買屬繼受取得或原始取得？
首先，照價收買為平均地權四大綱領之一，係政府基於土地政策考量，按私人所報地價，強制
收買私人土地之行政行為。至於照價收買屬地權取得分類中的「原始取得」抑或「繼受取
得」？
有兩說，有的學者認為是原始取得（如李鴻毅老師），但比較有明確理由的是繼受取得（如陳
立夫老師），其理由如下：
1. 土地徵收為需用土地人創設新權利，使其取得供特定公益事業使用土地，故屬原始取得；
相對而言，照價收買側重對土地所有權人權利之剝奪，故兩者不同。照價收買不需與土地
徵收一樣為原始取得。
2. 依平均地權條例第34條規定，照價收買之土地，
地上建築改良物不屬土地所有權人所有者，不需一
併收買。又平均地權條例施行細則第48條規定，照
價收買之土地建有房屋時，得讓售與地上權人、土
地承租人或房屋所有權人，故可解釋為權利繼續存
續，而屬繼受取得。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

9. 地價永以為定與重新規定地價
發布日期: 2018-01-04
內文
平均地權之四大辦法，即規定地價、照價徵稅、照價收買及漲價歸公。孫中山先生所倡平均地
權之構想是，規定地價後永以為定，規定地價以前之既有地價屬於私人財產，政府按年照價徵
稅；規定地價以後之土地漲價，屬於公有財產，政府於土地移轉時予以歸公。
土地所有人如長期持有土地而不移轉，政府將無法將土地漲價予以歸公。故土地法第176條及
第177條有定期土地增值稅(即雖無移轉而屆滿十年或實施工程地區於工程完成後屆滿五年，須
課徵土地增值稅，惟實務上未採行)之規定。惟仍有可議之處，其一，土地所有人未出售土
地，土地增值利益尚未實現，無錢繳納土地增值稅；其二，土地所有人為繳納土地增值稅，恐
須出售房地再重購房地，遷徙頻仍，造成社會不安定；其三，長期持有房地自住，無投機可
言，卻受到租稅壓迫。
由上述分析可知，地價永以為定實不可行。因此，現行平均地權條例第14條採重新規定地價
(即每二年重新規定地價一次)，其理由如下：
• (一) 規定地價後，政府不斷公共建設，地主享有公共設施效益不斷增加，地價稅亦應不斷提
高，始符合受益者負擔與租稅公平原則。因此，採重新規定地價，俾隨公共建設增加，以提高
地價稅負擔。
• (二) 重新規定地價後，地方政府之地價稅收入增加，地方政府始有足夠之經費從事公共建
設，正所謂「取之於地方，用之於地方」。
• (三) 重新規定地價後所課徵之地價稅，隱含就土
地漲價部分課徵「土地增值租」，故無須對長期不
移轉之土地，再課徵定期土地增值稅。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下